

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 870/2537 นาง สุนันท์ ลีละประเสริฐกุล
บริษัท กา ญจ นา นิเวศน์ จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369, มาตรา 420, มาตรา 797

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 177

หนังสือสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านพิพาทซึ่งทำในวันเดียวกันกับวันทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทได้ระบุชื่อโจทก์เป็นผู้ว่าจ้าง น. เป็นผู้รับจ้าง จำเลยที่ 2 ได้จัดทำสัญญามาเรียบร้อยแล้วนำมาให้โจทก์ลงชื่อโดย น. ไม่ได้อยู่ด้วย จำเลยที่ 2 เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง บ้านพิพาท ในการซื้อที่ดินและบ้านพิพาทได้ตกลงกันว่าเมื่อจะโอนที่ดินและบ้านต้องเอาที่ดินและบ้านพิพาทจำนองธนาคารก่อน แล้วเอาเงินจากธนาคารมาชำระค่าที่ดินและบ้านส่วนที่ยังเหลือแก่จำเลยที่ 1 จากนั้นโจทก์จะเป็นผู้ผ่อนชำระหนี้ต่อธนาคารที่ยังชำระค่าบ้านไม่ครบเพราะยังสร้างบ้านไม่เสร็จ ข้อความต่าง ๆ ในหนังสือสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านพิพาท โจทก์ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย แต่จำเลยที่ 2 ในนามของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ตกลงว่าจ้าง น. ทำการก่อสร้างการระบุชื่อโจทก์เป็นผู้ว่าจ้างก่อสร้างบ้านจึงถือว่ากระทำในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 ดังนั้น บ้านพิพาทที่ น. รับจ้างก่อสร้างจึงเป็นบ้านของจำเลยที่ 1 ที่ตกลงจะขายให้แก่โจทก์ การก่อสร้างบ้านพิพาทแล้วเสร็จก่อนโจทก์ฟ้องราวปีเศษ และโจทก์ยังค้างชำระค่าก่อสร้างบ้านพิพาทอีกประมาณ 200,000 บาท เมื่อโจทก์เข้าไปอยู่ในบ้านพิพาทแล้ว จำเลย ที่ 2 ได้ทวงถามให้โจทก์ชำระค่าที่ดินและบ้านพิพาทเป็นเงิน 300,000 บาท การที่โจทก์ได้ไปสำนักงานที่ดินในวันนัด จดทะเบียนโอน แต่เตรียม

เงินไปเพียง 70,000 บาทซึ่งไม่พอ ชำระค่าที่ดินและบ้านพิพาทถือว่าโจทก์มิได้อยู่ใน
ฐานะที่จะ สามารถชำระหนี้ได้ แม้จำเลยที่ 2 ไม่ได้ไปที่สำนักงานที่ดินในวันนัดดัง
กล่าวยังถือไม่ได้ว่าจำเลยผิดนัดหรือผิดสัญญา โจทก์ได้ตกลงทำสัญญาจะซื้อที่ดิน
และบ้านพิพาทจากจำเลย ที่ 1 และย้งค้างชำระราคาที่ดินและบ้านพิพาทจำเลยที่
1 เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องชำระ เงินจำนวนดังกล่าวแก่
จำเลยที่ 1 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องแย้งซึ่งถือว่า
โจทก์ ผิดนัดแล้ว และเมื่อสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็น สัญญาต่าง
ตอบแทน จำเลยที่ 1 จึงมีหน้าที่ต้องโอนที่ดินและบ้านพิพาทให้แก่โจทก์เป็นการ
ตอบแทนด้วย จำเลยทั้งสองยินยอมให้โจทก์เข้าไปอยู่อาศัยในที่ดินและบ้านพิพาท
การกระทำของโจทก์จึงไม่เป็นการละเมิดจำเลยทั้งสอง ส่วนกรณี ที่หากโจทก์ไม่
ชำระเงินค่าที่ดินและบ้านพิพาทให้แก่ จำเลยที่ 1 ก็เป็นเรื่องของการผิดสัญญาจะซื้อ
จะขายที่ดิน และบ้านพิพาท จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหายอย่างไร ก็ชอบ ที่จะเรียก
ร้องเอาจากโจทก์เป็นอีกกรณีหนึ่ง ไม่อาจถือได้ว่า โจทก์ทำละเมิดต่อจำเลยที่ 1 อัน
จะทำให้จำเลยที่ 1 มีสิทธิ ฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากโจทก์ตามที่จำเลยที่ 1
ฟ้องแย้งได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินแบ่งขายมีจำเลยที่ 2 เป็น
กรรมการมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญทำการแทนจำเลยที่ 1 ได้ เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2527 โจทก์กับจำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อม
สาธารณูปโภคและค่าถมดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 32486 จำนวน 25 ตารางวา ตารางวา
ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท โจทก์ได้ชำระราคาที่ดินให้จำเลย
10,000 บาท แล้วในวันทำสัญญาโดยจำเลยตกลงจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ดังกล่าวให้โจทก์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2528 และโจทก์จะชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดให้จำเลยในวันเดียวกันนั้นด้วย หากจำเลยผิดสัญญาไม่ยอมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ จำเลยยินยอมให้โจทก์ฟ้องบังคับให้เป็นไปตามสัญญาหรือจะฟ้องเรียกค่าเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง นับแต่วันทำสัญญาเป็นต้นมา โจทก์ชำระราคาที่ดินเป็นงวดนับแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2527 จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2528 รวม 8 งวด งวดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท ให้จำเลยรับไปแล้วรวมเป็นเงินที่จำเลยรับจากโจทก์เป็นค่าที่ดินไปแล้ว 30,000 บาท ครั้นเมื่อถึงกำหนดวันโอนกรรมสิทธิ์โจทก์ได้นัดและแจ้งให้จำเลยทราบว่าจะชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 70,000 บาทให้จำเลยและให้ไปทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2528 ปรากฏว่าจำเลยไม่ยอมไป จึงไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์ได้ จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์ต้องเสียค่าเช่าที่ดินพร้อมบ้านเพื่อพักอาศัยเดือนละ 2,000 บาท เป็นเวลา 17 เดือน เป็นเงิน 34,000 บาท และโจทก์ต้องเสียหายเพิ่มขึ้นอีกเพราะโจทก์ต้องซื้อที่ดินแปลงอื่นแล้วมาจ้างปลูกสร้างบ้าน โจทก์จึงขอคิดค่าเสียหายในส่วนนี้จำนวน 74,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหายที่จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์เป็นเงินทั้งสิ้น 138,000 บาท โจทก์ได้มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยทราบแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองทำการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 32486 เลขที่ดิน 1171 ตำบลบางระมาดอำเภอ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 25 ตารางวา เป็นของโจทก์หากจำเลยทั้งสองไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์ได้ไม่ว่าเพราะด้วยเหตุใด ๆ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าเสียหายจำนวน 138,000 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ได้ตกลงซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 32486 เนื้อที่ 25 ตารางวา ราคาตารางวาละ 4,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมทั้ง

บ้าน 1 หลัง ราคา 235,000 บาท จากจำเลยที่ 1 แต่ในขณะที่ตกลงซื้อขายและทำสัญญากันนั้น บ้านยังมิได้ปลูกโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงได้ตกลงทำสัญญาแยกกัน คือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินฉบับหนึ่งและสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านฉบับหนึ่ง แต่เพื่อสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์บ้านในภายหลังโจทก์กับจำเลยที่ 1 ตกลงกันทำสัญญาว่าโจทก์เป็นผู้ว่าจ้างก่อสร้างบ้านกับผู้รับเหมาโดยตรงตลอดถึงการขออนุญาตก่อสร้างและขอเลขหมายประจำบ้านก็ขอในนามของโจทก์ทั้งสิ้น แต่โจทก์กับจำเลยที่ 1 ตกลงว่า การดำเนินการสร้างบ้านเริ่มตั้งแต่การขออนุญาตปลูกสร้าง การควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนการขอเลขหมายประจำบ้านเมื่อสร้างเสร็จ และการชำระค่าก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้รับเหมาเป็นหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ทั้งสิ้น โจทก์มีหน้าที่ชำระค่าที่ดินและค่าจ้างสร้างบ้านให้แก่จำเลยที่ 1 โดยตรง เมื่อโจทก์ชำระค่าที่ดินและค่าบ้านรวมกันเป็นเงิน 335,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1 ครบถ้วนแล้ว จำเลยที่ 1 จึงมีหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านให้แก่โจทก์ เมื่อทำสัญญาแล้ว จำเลยที่ 1 ก็ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านในที่ดินที่โจทก์ตกลงซื้อจนเสร็จสิ้นได้ หมายเลขบ้านที่ 123/11 แต่โจทก์ยังชำระค่าที่ดินและบ้านให้แก่จำเลยที่ 1 ยังไม่ครบถ้วนโจทก์ชำระค่าที่ดินให้แก่จำเลยที่ 1 เพียง 30,000 บาท ยังค้างอยู่อีก 70,000 บาท ส่วนค่าจ้างสร้างบ้านโจทก์ชำระให้จำเลยที่ 1 เพียง 5,000 บาท คงค้างชำระอยู่ 230,000 บาท รวมค่าที่ดินและค่าก่อสร้างบ้านที่ค้างชำระเป็นเงิน 300,000 บาท จำเลยที่ 1 ได้ทวงถามหลายครั้งแล้ว แต่โจทก์เพิกเฉย แต่กลับบังอาจบุกรุกยกครอบครองเข้าไปครอบครองที่ดินและบ้านโดยพลการ แล้วนำคดีนี้มาฟ้อง การกระทำของโจทก์เป็นการละเมิดต่อจำเลยที่ 1 เพราะโจทก์ยังไม่มีสิทธิเข้าครอบครองที่ดินและบ้าน จึงทำให้จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหาย หากจำเลยที่ 1 นำที่ดินและบ้านให้บุคคลอื่นเช่าจะได้ค่าเช่าไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท จำเลยทั้งสองทราบภายหลังว่าโจทก์ได้สมคบกับนายนิพนธ์ นุ่มแก้ว ผู้รับเหมาสร้างบ้านจะทำการฉ้อโกงจำเลยที่ 1 โดยกล่าวอ้างว่า โจทก์เป็นผู้ว่าจ้างนายนิพนธ์ก่อสร้างบ้านโดยตรงและมีหน้าที่

ชำระค่าจ้างที่ค้างชำระอยู่ให้แก่นายนิพนธ์โดยเจตนาทุจริตที่จะไม่ชำระค่าบ้านให้แก่จำเลยที่ 1 ซึ่งความจริงแล้วโจทก์ตกลงจ้างจำเลยที่ 1 สร้างบ้านในที่ดินที่โจทก์ซื้อ และโจทก์มีหน้าที่ชำระค่าจ้างก่อสร้างบ้านให้แก่จำเลยที่ 1 โดยตรง ส่วนสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านที่โจทก์ทำกับนายนิพนธ์นั้น โจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำขึ้นเพื่อสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์ในภายหลังเท่านั้น ฉะนั้น นิติกรรมตามสัญญาฉบับนี้ จึงเป็นเพียงนิติกรรมอำพรางเท่านั้น จึงไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 และโจทก์จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 การทำนิติกรรมต่าง ๆ จำเลยที่ 2 ทำแทนจำเลยที่ 1 ฉะนั้นจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว การกระทำของโจทก์เป็นการผิดสัญญา โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง โจทก์มีหน้าที่ต้องชำระค่าที่ดินที่ค้างชำระอยู่ 70,000 บาท และค่าจ้างสร้างบ้านอยู่ 230,000 บาทรวมเป็นเงิน 300,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1 ขอให้บังคับโจทก์ชำระเงินค่าที่ดินจำนวน 70,000 บาท และค่าจ้างก่อสร้างบ้าน 230,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท ให้แก่ จำเลยที่ 1 และบังคับให้โจทก์รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามฟ้องด้วย ให้โจทก์เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในจำนวนเงิน 300,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าโจทก์จะชำระเสร็จ ถ้าโจทก์ไม่สามารถชำระเงินค่าที่ดินและค่าจ้างก่อสร้างบ้านให้แก่จำเลยที่ 1 ได้ ให้โจทก์พร้อมบริวารขนย้ายออกจากบ้านและที่ดินของจำเลยที่ 1 พร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าโจทก์และบริวารจะทำการขนย้ายออกจากที่ดินและบ้านของจำเลยที่ 1 เสร็จสิ้น และขอให้ถือว่าเงินจำนวน 35,000 บาท ที่โจทก์ชำระมานั้นเป็นเงินค่าเสียหายส่วนหนึ่งตกได้แก่จำเลยที่ 1 ด้วย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องแย้งโจทก์ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินอย่างเดียว แต่โจทก์ว่าจ้างให้นายนิพนธ์ก่อสร้างบ้านซึ่งไม่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 โจทก์เข้าครอบครองที่ดินโดยชอบมิได้บุกรุกและขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ ให้โจทก์ชำระราคาค่าที่ดินและค่าจ้าง
ก่อสร้างบ้านให้แก่จำเลยที่ 1 รวมเป็นเงิน 300,000 บาทและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พิพาทตามฟ้องแย้ง และให้โจทก์ใช้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในเงิน
300,000 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากโจทก์ไม่สามารถชำระค่าที่
ดินและค่าก่อสร้างบ้านได้ ให้โจทก์พร้อมบริวารขนย้ายออกไปจากที่ดินและบ้าน
พิพาท และให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่จำเลยที่ 1 เดือนละ 5,000 บาท นับแต่วัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าโจทก์จะออกไปจากที่ดินและบ้านพิพาทให้ถือว่าเงิน 35,000
บาท เป็นค่าเสียหายตกได้แก่จำเลยที่ 1 ตามฟ้องแย้ง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2527
โจทก์กับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 25 ตารางวา เป็นเงิน 100,000 บาท โจทก์วางมัดจำในวันทำ
สัญญา 10,000 บาท ในสัญญาระบุให้จำเลยที่ 2 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2528 และโจทก์จะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แก่จำเลยที่ 2
ปัญหาวินิจฉัยมี ว่า นอกจากโจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท
แล้วยังตกลงซื้อบ้านพิพาทจากจำเลยทั้งสองด้วยหรือไม่ และจำเลยทั้งสองเป็นฝ่าย
ผิดสัญญาหรือไม่ โจทก์นำสืบแต่เพียงว่า โจทก์ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทจาก
จำเลยที่ 2 ตัวแทนจำเลยที่ 1 เมื่อถึงวันนัดโอนกรรมสิทธิ์โจทก์มีเงินพร้อมที่จะชำระ
เงินที่ยังเหลือ ส่วนจำเลยที่ 2 ผิดนัดไม่ไปสำนักงานที่ดิน แต่โจทก์กลับเบิกความว่า
ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท โจทก์ได้ทำสัญญาซื้อบ้านพร้อมที่ดินพิพาท

ด้วย ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินตามบันทึกเอกสารหมายเลข 4 นายนิพนธ์ นุ่มแก้วเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านให้แก่จำเลยทั้งสองหลายหลังรวมทั้งบ้านพิพาท ด้วย หนังสือสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านพิพาทเอกสารหมายเลข 1 ทำในวันเดียวกันกับวันทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทได้ระบุชื่อโจทก์เป็นผู้ว่าจ้าง นายนิพนธ์เป็นผู้รับจ้าง จำเลยที่ 2 ได้จัดทำสัญญามาเรียบร้อยแล้วนำมาให้โจทก์ลงชื่อโดยนายนิพนธ์ไม่ได้อยู่ด้วย จำเลยที่ 2 เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างบ้านพิพาท ในการซื้อที่ดินและบ้านพิพาทได้ตกลงกันว่าเมื่อจะโอนที่ดินและบ้านต้องเอาที่ดินและบ้านพิพาทจํานองธนาคารก่อนแล้วเอาเงินจากธนาคารมาชำระค่าที่ดินและบ้านส่วนที่ยังเหลือแก่จำเลยที่ 1 จากนั้นโจทก์จะเป็นผู้ผ่อนชำระหนี้ต่อธนาคารที่ยังชำระค่าบ้านไม่ครบเพราะยังสร้างบ้านไม่เสร็จ ซึ่งจำเลยทั้งสองได้นำสืบเชื่อมกับข้อนำสืบของโจทก์ดังกล่าวแสดงว่าข้อความต่าง ๆ ในหนังสือสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านพิพาทเอกสารหมายเลข 1 โจทก์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 2 ในนามของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ตกลงว่าจ้างนายนิพนธ์ทำการก่อสร้าง การระบุชื่อโจทก์เป็นผู้ว่าจ้างก่อสร้างบ้าน จึงถือว่ากระทำในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 ดังนั้น บ้านพิพาทที่นายนิพนธ์รับจ้างก่อสร้างจึงเป็นบ้านของจำเลยที่ 1 ที่ตกลงจะขายให้แก่โจทก์ โจทก์ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่านายนิพนธ์ได้ก่อสร้างบ้านพิพาทและเสร็จตั้งแต่เมื่อไร แต่ปรากฏว่าโจทก์ได้เข้าไปอยู่ในบ้านพิพาทตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2529 ซึ่งจำเลยทั้งสองนำสืบว่า การก่อสร้างบ้านพิพาทแล้วเสร็จก่อนฟ้องราวปีเศษ โจทก์เบิกความรับว่าโจทก์ยังค้างชำระค่าก่อสร้างบ้านพิพาทอีกประมาณ 200,000 บาท เมื่อโจทก์เข้าไปอยู่ในบ้านพิพาทแล้ว จำเลยที่ 2 ได้ทวงถามให้โจทก์ชำระค่าที่ดินและบ้านพิพาทเป็นเงิน 300,000 บาท ดังนั้น โจทก์นำสืบว่า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2528 โจทก์ได้ไปสำนักงานที่ดินและเตรียมเงินไปเพียง 70,000 บาท ซึ่งไม่พอชำระค่าที่ดินและบ้านพิพาท ถือว่าโจทก์มิได้อยู่ในฐานะที่จะสามารถชำระหนี้ได้การที่จำเลยที่ 2 ไม่ได้ไปที่สำนักงานที่ดินในวันนัดดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าจำเลยผิดนัดหรือผิดสัญญา เมื่อข้อเท็จ

จริงฟังได้ว่า โจทก์ได้ตกลงทำสัญญาจะซื้อที่ดินและบ้านพิพาทจากจำเลยที่ 1 เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่จำเลยที่ 1 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องแย้งซึ่งถือว่าโจทก์ผิดนัดแล้ว และเมื่อสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 เป็นสัญญาต่างตอบแทนจำเลยที่ 1 จึงมีหน้าที่ต้องโอนที่ดินและบ้านพิพาทให้แก่โจทก์เป็นการตอบแทนด้วย ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฟ้องแย้งขอให้ขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินและบ้านพิพาท พร้อมทั้งใช้ค่าเสียหายเดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องแย้งกับริบเงินจำนวน 35,000 บาทที่โจทก์ได้ชำระมาแล้ว ในกรณีที่โจทก์ไม่สามารถชำระเงินจำนวน 300,000 บาท ได้ โดยอ้างว่าโจทก์บุกรุกเข้าไปครอบครองที่ดินและบ้านพิพาท โดยจำเลยมิได้รู้เห็นหรือยินยอม อันเป็นการทำเลเมิดต่อจำเลยที่ 1 นั้น พิเคราะห์แล้ว ที่ดินและบ้านพิพาทเป็นทรัพย์ที่มีราคาแพงเป็นหมู่บ้านจัดสรร เชื่อว่าอยู่ในเขตที่มีความเจริญแล้ว จำเลยทั้งสองดำเนินกิจการจัดสรรที่ดินและบ้าน ไม่น่าเชื่อว่าโจทก์จะเข้าไปอยู่อาศัยในที่ดินและบ้านพิพาทโดยที่จำเลยทั้งสองไม่รู้ นอกจากนี้ตามใบสั่งจองเอกสารหมาย จ.9 ก็มีข้อความตอนบนว่า จ่ายเพียง 500 บาท ผู้ซื้อก็สามารถมีสิทธิครอบครองที่ดินได้ พฤติการณ์น่าเชื่อว่าจำเลยทั้งสองยินยอมให้โจทก์เข้าไปอยู่อาศัยในที่ดินและบ้านพิพาทแล้ว การกระทำของโจทก์จึงไม่เป็นการละเมิดจำเลยทั้งสอง ส่วนในกรณีที่หากโจทก์ไม่ชำระเงินค่าที่ดินและบ้านพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 ก็เป็นเรื่องของการผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและบ้านพิพาท จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหายอย่างไร ก็ชอบที่จะเรียกร้องเอาจากโจทก์เป็นอีกกรณีหนึ่งไม่อาจถือได้ว่าโจทก์ทำเลเมิดต่อจำเลยที่ 1 อันจะทำให้จำเลยที่ 1 มีสิทธิฟ้องแย้งขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากโจทก์ตามที่จำเลยที่ 1 ฟ้องแย้งได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระเงิน 300,000 บาท แก่จำเลยที่ 1 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยที่ 1 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านพิพาทแก่โจทก์ ให้ยกฟ้อง

แย้งของจำเลยที่ 1 ในส่วนที่ขอให้ขับไล่โจทก์และบริวารออกไปจากที่ดินและบ้าน
พิพาท กับใช้ค่าเสียหายและที่ให้อธิบายว่าเงินจำนวน 35,000บาท เป็นค่าเสียหายของ
จำเลยที่ 1 เสีย นอกจากนี้ก็แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมภาพ โชติกวนิชย์-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>